

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2634/2535	นาย ชาญชาย เหมวิทิต ธรรม	โจทก์
	เจ้าหนี้	โจทก์
	นาย สม ชาย เกียรติ อาคม	โจทก์
	นาย สุพงษ์ หรือสุพงศ์ ศรีสมิต	จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 91, มาตรา 92, มาตรา 94, มาตรา 122

เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เท่านั้นที่มีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือต่อสู้อย่างดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22(3) ลูกหนี้ไม่มี
อำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้ ทั้งนี้โดย ไม่ต้องคำนึงว่าเจ้าหนี้
จะได้ทราบว่าลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วหรือไม่ หนี้ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความที่ลูกหนี้ได้ทำขึ้นหลังจากที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว
จึงไม่สมบูรณ์ เพราะเกิดขึ้นโดย ผิดฝืนข้อห้ามตามกฎหมายตามมาตรา 94(1)เจ้าหนี้
จึงขอรับชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษามาตามยอมดัง
กล่าวไม่ได้ เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่จะบังคับให้ลูกหนี้โอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่เจ้าหนี้ได้นั้น หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมรับ
สิทธิตามสัญญาภายในกำหนดเวลา3 เดือน นับแต่วันที่ทราบตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 122 แล้ว เจ้าหนี้จึงจะมีสิทธิขอรับชำระหนี้สำหรับราคา
ที่ดินที่ได้ชำระแก่ลูกหนี้ไปแล้วและค่าเสียหายที่ได้รับตามมาตรา 92 เจ้าหนี้จะยื่น
คำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 91 ก่อนพ้นกำหนดดังกล่าวไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ไว้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2529 เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และคำพิพากษาดำเนินการตามยอมจำนวน 6,536,720 บาท กับหนี้ตามเช็คจำนวน 800,000 บาทจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเสนอความเห็นต่อศาลชั้นต้นว่า หนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาดำเนินการตามยอมนั้น ลูกหนี้ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลหลังจากที่ศาลได้สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว ลูกหนี้จึงไม่มีอำนาจกระทำใด แม้ศาลจะพิพากษาดำเนินการตามยอมก็เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(1) อีกทั้งหนี้ตามคำพิพากษาดำเนินการตามยอมดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังวันที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จึงไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้ แม้จะพิจารณาตามมูลหนี้เดิมซึ่งเป็นหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินลงวันที่ 19 มีนาคม 2528 เจ้าหนี้ก็ได้ติดต่อนางยุพินเจ้ามรดกขอซื้อที่ดินคืนตั้งแต่ปี 2514 แต่ไม่ได้ตกลงหรือทำหนังสือสัญญาซื้อขาย จนเวลาล่วงเลยมานานถึง 14 ปีจึงมาทำสัญญาจะซื้อจะขายกับลูกหนี้ เจ้าหนี้ทราบว่านางยุพินถึงแก่กรรมตั้งแต่ปี 2522 และลูกหนี้ไม่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินมรดกของนางยุพินตามลำพัง การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นการสมยอมกัน และเจ้าหนี้ทราบอยู่แล้วว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ส่วนหนี้ตามเช็คที่ลูกหนี้ส่งจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หนี้ไม่มีมูลหนี้และสมยอมกันทั้งเจ้าหนี้ทราบอยู่แล้วว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หนี้ทั้งสองจำนวนดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เสียทั้งสิ้น ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ได้ความตามทางสอบสวนพยานฝ่ายเจ้าหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า หนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาดมยอนนั้น เดิมที่ดินโฉนดตราจองที่ 6855, 6856 และ 6857 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นกรรมสิทธิ์ของนายนครินทร์ อ้นพงษ์กุล เจ้าหนี้กับนายนครินทร์ร่วมกันทำธุรกิจโรงแรมและไนท์คลับในอาคารซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว ครั้นปี 2513 นายนครินทร์ได้เอาที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวขายฝากแก่นางยุพิน ศรีสมิต มารดาของลูกหนี้เป็นเงิน 1,000,000 บาทเศษ กำหนดเวลาไถ่คืน 2 ปี ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายโฉนดตราจองเอกสารหมายเลข จ.12 จ.13 และ จ.14 แต่นายนครินทร์ไม่ได้ไถ่คืนภายในกำหนด ที่ดินพร้อมอาคารจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่นางยุพิน เจ้าหนี้และนายนครินทร์ตกลงกับนางยุพินด้วยวาจาว่าจะซื้อที่ดินและอาคารคืน โดย หักเงินที่ผ่อนชำระตามสัญญาขายฝากกันบางส่วน ต่อมาต้นปี 2514 เกิดเพลิงไหม้อาคารเจ้าหนี้ได้ตกลงกับนางยุพินก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ โดยนายนครินทร์ยังร่วมกิจการอยู่จนถึงปี 2520 นายนครินทร์ได้ถอนตัวจากการเป็นหุ้นส่วน เจ้าหนี้ทราบว่า นางยุพินถึงแก่กรรมเมื่อปี 2522 หรือ 2523 ต่อมาเมื่อต้นปี 2528 ลูกหนี้มาพบเจ้าหนี้และแจ้งว่าเป็นผู้จัดการมรดกของนางยุพินและร้อยตำรวจโทครุฑ ศรีสมิต เจ้าหนี้จึงเสนอซื้อที่ดินดังกล่าวคืนในราคา 4,000,000 บาท โดย หักค่าสิ่งปลูกสร้างและค่าขายฝากซึ่งผ่อนชำระไปบ้างแล้วออก เจ้าหนี้จึงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับลูกหนี้ซึ่งมอบอำนาจให้นางสมพิศ ศรีสมิตภรรยาทำสัญญาแทนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2528 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ในวันทำสัญญาเจ้าหนี้ได้ชำระเงินให้แก่นางสมพิศจำนวน 1,000,000 บาท ก่อนหน้านี้นักหนี้และนางสมพิศได้มารับเงินไปแล้วประมาณ 2,000,000 บาท อ้างว่าจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการแบ่งทรัพย์สินมรดกของนางยุพิน ครั้นถึงกำหนดไถ่ที่ดินพร้อมสิ่ง

ปลูกสร้างตามสัญญาลูกหนี้ได้มีหนังสือเลื่อนการโอนกรรมสิทธิ์หลายครั้งตามเอกสาร
หมาย จ.3 ถึง จ.6 จนถึงปลายเดือนมิถุนายน 2529 เจ้าหนี้ได้อ่านพบข่าวประกาศ
ขายที่ดิน 3 โฉนดเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นที่ดินที่ได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายจาก
ลูกหนี้ วันที่ 3 กรกฎาคม 2529 เจ้าหนี้จึงฟ้องลูกหนี้ต่อศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอให้
บังคับลูกหนี้โอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่เจ้าหนี้ ตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลข
ดำที่ 733/2529 ครั้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2529 ลูกหนี้ได้ทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความกับเจ้าหนี้ตกลงโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่เจ้าหนี้หากโอนไม่ได้ยอม
ใช้เงิน 6,536,720 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้ ศาลพิพากษาตามยอม ปรากฏ
ตามสำเนาภาพถ่ายสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาศาลตามยอมเอกสาร
หมาย จ.8 ในระหว่างที่ลูกหนี้ขอเลื่อนกำหนดโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เจ้าหนี้ได้
ชำระเงินส่วนที่เหลือแก่ลูกหนี้และนางสมพิศครบถ้วนแล้ว ปรากฏตามใบรับและใบ
โอนเงินทางโทรศัพท์ของธนาคารรวม 12 ฉบับ ตามเอกสารหมาย จ.9 ส่วนนี้ตาม
เช็คนั้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2528 ลูกหนี้ได้กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้จำนวน 800,000
บาท ลูกหนี้ได้ออกเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาถนนฉัตรไชย ลงวันที่ 17
มกราคม 2529 สั่งจ่ายเงิน 800,000 บาท ให้แก่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ เมื่อเช็คถึงกำหนด
ใช้เงินเจ้าหนี้นำไปเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ปรากฏตาม
สำเนาภาพถ่ายเช็คและใบคืนเช็คท้ายคำขอรับชำระหนี้เอกสารหมาย จ.10 เจ้าหนี้ได้
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลกให้ดำเนินคดี
ปรากฏตามสำเนารายงานประจำวันลงวันที่ 25 เมษายน 2529 ท้ายคำขอรับชำระหนี้
ในวันตรวจคำขอรับชำระหนี้ เจ้าหนี้จึงทราบว่าผู้จัดการมรดกของนางยุพินและร้อย
ตำรวจโทครุฑมิใช่มีเฉพาะลูกหนี้เพียงคนเดียว แต่มีผู้อื่นอีกสามคนร่วมเป็นผู้จัดการ
มรดกด้วย เจ้าหนี้จึงฟ้องลูกหนี้เป็นคดีอาญาต่อศาลจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 7
มกราคม 2530 ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ 18/2530 ในข้อหาฉ้อโกง กระทำความผิด

ลูกหนี้หลบหนี ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้มีคำสั่งให้จำนำยคดีชั่วคราวและออกหมายจับไว้ ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหมายจับเอกสารหมาย จ.18...

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงได้ความจากพยานฝ่ายเจ้าหนี้ว่าเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2529 เจ้าหนี้ได้ฟ้องลูกหนี้ต่อศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอให้บังคับลูกหนี้โอนที่ดินโฉนดตราจองที่ 6855, 6859 และ 6857 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.1 ให้แก่เจ้าหนี้ตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 733/2529 ต่อมาวันที่ 22 กรกฎาคม 2529 ลูกหนี้ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้ตกลงโอนที่ดินโฉนดตราจองทั้ง 3 แปลง ดังกล่าว พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่เจ้าหนี้หากไม่สามารถโอนให้ได้ลูกหนี้ยอมใช้เงิน 6,536,720 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้ ศาลพิพากษาตามยอม ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาตามยอมเอกสารหมาย จ.8 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยประการแรกมีว่า เจ้าหนี้จะขอรับชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาตามยอมดังกล่าวได้หรือไม่เห็นว่า ศาลได้สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2529 ก่อนที่เจ้าหนี้ฟ้องคดีและทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับลูกหนี้ จึงเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้นที่จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือต่อสู้อคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 22(3) ลูกหนี้ห้ามมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้ไม่ ทั้งนี้โดย ไม่ต้องคำนึงว่าเจ้าหนี้จะได้ทราบว่าลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วหรือไม่ ดังนั้น หนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความจึงไม่สมบูรณ์ เพราะเกิดขึ้นโดย ผ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(1) เจ้าหนี้จึงขอรับชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาตามยอมดังกล่าวไม่ได้

ปัญหาต่อไปตามคำแก้ฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีว่าเมื่อเจ้าหนี้มีได้
ร้องขอรับชำระหนี้โดย อาศัยมูลหนี้เดิมว่ามูลหนี้เดิมเกิดขึ้นก่อนศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
จะให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ดังกล่าวได้หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความจากการ
สอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2528 ลูกหนี้โดย
นางสมพิศภรรยาได้ทำหนังสือสัญญาจะขายที่ดินโฉนดตราจองทั้ง 3 แปลง ดังกล่าว
พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่เจ้าหนี้ ในราคา 4,000,000 บาท เจ้าหนี้ได้ชำระราคาที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ลูกหนี้ในวันทำสัญญาเป็นเงิน 3,000,000 บาท ส่วนที่เหลือ
จะชำระให้ในวันที่ลูกหนี้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่เจ้าหนี้ โดย
ตกลงจะทำการโอนกรรมสิทธิ์กันภายในกำหนด 6 เดือนนับแต่วันทำสัญญา กรณีจึง
เป็นเรื่องที่เจ้าหนี้มีสิทธิตามสัญญาที่จะบังคับให้ลูกหนี้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งหากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญานี้
ภายในกำหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ทราบตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ.
2483 มาตรา 122 เจ้าหนี้จึงจะมีสิทธิขอรับชำระหนี้สำหรับราคาที่ดิน 3,000,000
บาท ที่ได้ชำระให้แก่ลูกหนี้ไปแล้ว และสำหรับค่าเสียหายที่ได้รับ ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เจ้าหนี้จึงไม่อาจยื่นคำขอรับ
ชำระหนี้ได้ทันทีตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91 ที่ศาลล่างทั้ง
สองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ในส่วนนี้ ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(เกียรติ จาตนิลพันธ์-บุญสิน ตุลากัน-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ